

PRESTATIONS DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

# conditions générales de vente

---

ÉDITION

Paris, France

VERSION

En vigueur au 11 juin 2026

RÉFÉRENCE

CGV · [momentumcreativeprod.com](https://momentumcreativeprod.com)

## OUVERTURE



## PRÉAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente (ci-après les « CGV ») sont conclues entre :

la société Momentum Creative Productions, SARL au capital de 2 000 euros, immatriculée sous le numéro SIREN 990 944 928 (SIRET du siège 990 944 928 00011), dont le siège social est situé 60 rue François 1er, 75008 Paris, numéro de TVA intracommunautaire FR 39 990 944 928, représentée par son gérant Monsieur Julien Bérard (ci-après « MCP » ou le « Prestataire ») ;

et

toute personne physique ou morale agissant à des fins professionnelles passant commande d'une prestation auprès de MCP (ci-après le « Client »).

MCP exerce une activité de production audiovisuelle (captation multicaméra, films institutionnels, motion design, photographie, aftermovies et prestations connexes). Son activité relève de la convention collective nationale de la production audiovisuelle (IDCC 2642). MCP est titulaire d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.

## ARTICLE 01



## OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

- 1.1** Les présentes CGV ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles MCP réalise, au profit du Client professionnel, ses prestations de production audiovisuelle (ci-après les « Prestations »), telles que décrites au devis accepté.
- 1.2** Toute commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV, qui prévalent sur tout autre document, notamment sur les conditions générales d'achat du Client, sauf dérogation expresse et écrite de MCP.
- 1.3** En cas de contradiction entre les présentes CGV et les conditions particulières figurant au devis, ces dernières prévalent.
- 1.4** Le fait que MCP ne se prévale pas à un moment donné de l'une des présentes clauses ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

## ARTICLE 02

## 02 DEVIS ET FORMATION DU CONTRAT

---

- 2.1** Les Prestations font l'objet d'un devis détaillé et gratuit établi par MCP, valable trente (30) jours à compter de sa date d'émission, sauf mention contraire.
- 2.2** Le contrat est formé à la réception par MCP du devis daté, signé et revêtu de la mention « Bon pour accord », accompagné, le cas échéant, du règlement de l'acompte prévu. La commande devient alors ferme et définitive.
- 2.3** Toute modification du périmètre demandée par le Client après la commande fait l'objet d'un devis complémentaire ou d'un avenant, accepté dans les mêmes formes.

## ARTICLE 03

## 03 PRIX

---

- 3.1** Les prix figurent au devis, exprimés en euros et hors taxes ; la TVA au taux en vigueur s'y ajoute.
- 3.2** Sauf indication contraire, les prix ne comprennent pas les frais annexes (déplacements, hébergement, restauration, autorisations, prestations de tiers, moyens techniques spécifiques), qui sont refacturés selon les modalités prévues au devis.
- 3.3** Toute évolution du périmètre, des conditions de réalisation ou des éléments fournis par le Client peut donner lieu à un réajustement du prix, porté à la connaissance du Client avant exécution.
- 3.4** Les prix indiqués au devis comprennent les éventuels rabais et ristournes consentis par MCP.

## ARTICLE 04

## 04 MODALITÉS ET CONDITIONS DE PAIEMENT

---

- 4.1** L'échéancier de règlement est précisé au devis. Sauf stipulation contraire, un acompte est versé à la commande, le solde étant réparti selon l'échéancier convenu. Lorsqu'un acompte est prévu, l'exécution des Prestations ne débute qu'après son encaissement.
- 4.2** L'acompte versé à la commande constitue un engagement ferme du Client ; il s'analyse en un acompte, à l'exclusion de toute qualification d'arrhes. En cas d'annulation du fait du Client, l'acompte reste acquis à MCP, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 12.

- 4.3** Sauf délai particulier mentionné au devis ou à la facture, les factures sont payables à trente (30) jours nets à compter de leur date d'émission.
- 4.4** Les règlements s'effectuent par virement bancaire. Aucun escompte n'est appliqué en cas de paiement anticipé.
- 4.5** Les frais de change ou frais bancaires liés à un paiement en provenance de l'étranger sont à la charge du Client.

## ARTICLE 05

## 05 RETARD DE PAIEMENT

---

- 5.1** Toute somme non réglée à l'échéance donne lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, à l'application de pénalités de retard calculées au taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal en vigueur, courant jusqu'au complet paiement.
- 5.2** Le Client professionnel en situation de retard est en outre redevable d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros ; lorsque les frais exposés sont supérieurs à ce montant, MCP peut demander une indemnisation complémentaire sur justificatifs.
- 5.3** En cas de défaut de paiement, MCP se réserve le droit de suspendre les Prestations en cours et de rendre immédiatement exigibles toutes les sommes restant dues, jusqu'à régularisation.

## ARTICLE 06

## 06 DÉLAIS D'EXÉCUTION

---

- 6.1** Les délais d'exécution sont donnés à titre indicatif, sauf engagement ferme expressément mentionné au devis.
- 6.2** Les délais courent à compter de la validation par le Client des étapes nécessaires (notamment scénario, story-board, choix de dates) et de la fourniture des éléments à sa charge. Tout retard du Client dans ces validations ou cette fourniture proroge d'autant les délais et peut entraîner la suspension des Prestations.
- 6.3** MCP ne saurait être tenue responsable des retards ou de l'impossibilité d'exécuter résultant de causes extérieures, telles que les conditions météorologiques, l'état de santé des intervenants ou des personnes filmées, une contrainte technique ou un accident.

- 6.4** Sauf stipulation expresse, aucun retard ne peut donner lieu à pénalité, retenue, annulation de la commande ou indemnité à la charge de MCP.

## ARTICLE 07

## 07

**OBLIGATIONS ET COLLABORATION DU CLIENT**

- 7.1** Le Client s'engage à fournir, en temps utile, l'ensemble des informations, accès, autorisations, éléments (logos, chartes, contenus) et validations nécessaires à la bonne exécution des Prestations.
- 7.2** Le Client fait son affaire des autorisations relatives aux lieux de tournage et au droit à l'image des personnes apparaissant à sa demande ou sur les sites qu'il met à disposition, sauf prise en charge expresse par MCP au devis.
- 7.3** Le Client garantit MCP contre toute réclamation de tiers résultant des éléments, contenus ou consignes qu'il fournit.

## ARTICLE 08

## 08

**VALIDATION ET MODIFICATIONS**

- 8.1** Le Client valide les étapes clés de la production (notamment scénario, story-board, première version de montage). Son accord écrit sur une version vaut bon à diffuser pour celle-ci.
- 8.2** Chaque livrable comprend deux (2) séries d'allers-retours de modifications. Toute demande de modification au-delà de ce nombre, ou portant sur un élément déjà validé, fait l'objet d'une facturation complémentaire à la journée, au tarif en vigueur.
- 8.3** À défaut de réserve écrite et motivée du Client dans un délai de sept (7) jours suivant la mise à disposition d'une version, celle-ci est réputée acceptée.

## ARTICLE 09

## 09

**LIVRAISON ET RÉCEPTION**

- 9.1** Les livrables, leurs formats et leurs modalités de remise sont définis au devis.
- 9.2** La réception est réputée acquise sans réserve à défaut de réclamation écrite du Client dans les sept (7) jours suivant la livraison du master final.

## ARTICLE 10

# 10 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET CESSION DE DROITS

---

- 10.1** Jusqu'au paiement intégral du prix, MCP demeure seule titulaire de l'ensemble des droits sur les Prestations et leurs livrables ; aucune exploitation, diffusion ou reproduction n'est autorisée avant ce paiement intégral.
- 10.2** Sous réserve du paiement intégral du prix, et sauf licence ou limitation spécifique prévue au devis (par exemple une licence d'usage limitée dans le temps ou les supports), MCP cède au Client, à titre définitif et exclusif, les droits patrimoniaux d'exploitation sur l'œuvre livrée — soit les droits de reproduction, de représentation et d'adaptation — pour tous modes d'exploitation connus, pour le monde entier et pour la durée légale de protection des droits d'auteur.
- 10.3** Conformément à la loi, le droit moral de l'auteur et du réalisateur est inaliénable et demeure réservé. MCP conserve le droit de voir son nom associé aux œuvres (mention au générique ou crédit), sauf renonciation écrite.
- 10.4** MCP conserve la propriété des rushes, fichiers sources, projets de montage et éléments intermédiaires de fabrication, qui ne sont pas remis au Client. Les rushes et fichiers sources sont conservés pendant soixante (60) jours calendaires à compter de la livraison du master final ; au-delà, ils sont susceptibles d'être supprimés. Pendant ce délai, le Client peut demander, sur devis, la prolongation de leur conservation ou leur cession et leur remise.
- 10.5** Les éléments de tiers intégrés aux livrables (notamment musiques, sons, images de banques, voix off, polices) demeurent régis par leurs licences propres ; les droits consentis au Client sont limités à ce que ces licences autorisent.
- 10.6** MCP décline toute responsabilité en cas de diffusion ou d'exploitation du produit par le Client au-delà des droits qui lui sont cédés ou en violation des droits de tiers.

## ARTICLE 11

# 11 RÉFÉRENCE ET COMMUNICATION

---

- 11.1** Sauf opposition écrite du Client, MCP est autorisée à mentionner le Client parmi ses références et à présenter des extraits des Prestations réalisées à des fins de promotion (site internet, réseaux sociaux, portfolio, démarchage commercial).
- 11.2** Cette autorisation s'exerce dans le respect des éventuels engagements de confidentialité convenus entre les parties.

## ARTICLE 12

# 12 ANNULATION ET REPORT

- 12.1** En cas d'annulation de la commande du fait du Client, une indemnité est due, calculée sur le montant total HT du devis en fonction de la date d'annulation rapportée à la date de démarrage des Prestations prévue (date de tournage ou de lancement de production), selon le barème suivant :

| DÉLAI D'ANNULATION AVANT LE DÉMARRAGE          | INDEMNITÉ (SUR LE MONTANT TOTAL HT) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Plus de 30 jours avant                         | Aucune (acompte conservé)           |
| De 30 à 15 jours avant                         | <b>30 %</b>                         |
| De 15 à 7 jours avant (avant-dernière semaine) | <b>50 %</b>                         |
| Moins de 7 jours avant (dernière semaine)      | <b>100 %</b>                        |

- 12.2** Les sommes déjà versées par le Client s'imputent sur l'indemnité due ; si l'indemnité est supérieure, le solde est facturé ; à défaut, aucun remboursement n'est dû dès lors qu'un acompte a été versé.
- 12.3** En cas d'annulation après le démarrage de la production, quelle qu'en soit la cause, le travail déjà effectué est facturé à 100 % et le travail restant à effectuer à 50 %, l'acompte demeurant acquis à MCP.
- 12.4** Le report de la commande est possible sous réserve des disponibilités de MCP ; les frais déjà engagés à la date du report sont facturés, et une nouvelle date est arrêtée d'un commun accord.
- 12.5** En cas d'annulation du fait de MCP en dehors de tout cas de force majeure, MCP rembourse au Client les sommes versées au titre des Prestations non réalisées, à l'exclusion de toute autre indemnité.

## ARTICLE 13

# 13 SOUS-TRAITANCE ET INTERVENANTS

- 13.1** MCP peut faire appel à des intervenants, techniciens intermittents ou prestataires extérieurs (notamment pour le motion design, la photographie ou les moyens techniques) pour la réalisation des Prestations, sous sa responsabilité.

## ARTICLE 14

# 14

**RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE**

- 14.1** MCP est tenue à une obligation de moyens dans l'exécution des Prestations.
- 14.2** La responsabilité de MCP, toutes causes confondues, est limitée au montant HT du devis correspondant à la Prestation concernée. MCP n'est pas tenue de réparer les dommages indirects ou immatériels (notamment perte d'exploitation, de chiffre d'affaires ou d'image).
- 14.3** MCP est titulaire d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant son activité.

## ARTICLE 15

# 15

**CONFIDENTIALITÉ**

- 15.1** Chacune des parties s'engage à préserver la confidentialité des informations non publiques échangées dans le cadre de la collaboration, pendant toute sa durée et les deux (2) années suivant son terme.
- 15.2** MCP ne saurait être tenue responsable d'une interception ou d'un détournement des informations lors de leur transfert, notamment par internet. Il appartient au Client d'indiquer les moyens de transfert sécurisés qu'il souhaite voir mis en œuvre pour toute information sensible.

## ARTICLE 16

# 16

**FORCE MAJEURE**

- 16.1** Aucune des parties ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d'inexécution résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil. L'exécution des obligations est suspendue pendant la durée de l'événement ; si celui-ci se prolonge au-delà de trente (30) jours, chacune des parties peut résilier la commande, les Prestations réalisées étant dues.



## ARTICLE 17

# 17

**DONNÉES PERSONNELLES**

- 17.1** MCP traite les données personnelles du Client (coordonnées professionnelles) aux seules fins de gestion de la relation commerciale et contractuelle, conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. Ces données sont conservées pendant la durée nécessaire à ces finalités et aux obligations légales applicables.
- 17.2** Le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, qu'il peut exercer auprès de MCP à l'adresse [julien@momentumcreativeprod.com](mailto:julien@momentumcreativeprod.com).

## ARTICLE 18

# 18

**DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE**

- 18.1** Les présentes CGV sont régies par le droit français.
- 18.2** En cas de différend, les parties s'efforcent de rechercher une solution amiable. À défaut d'accord, tout litige relatif à leur validité, leur interprétation ou leur exécution est soumis à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

## ARTICLE 19

# 19

**DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

- 19.1** Si l'une des stipulations des présentes CGV était déclarée nulle ou inapplicable, les autres stipulations conserveraient leur plein effet.
- 19.2** Les présentes CGV, avec le devis accepté et ses éventuelles conditions particulières, expriment l'intégralité de l'accord des parties relatif à leur objet.

---

ACCEPTATION

**En signant le devis, le Client reconnaît avoir pris  
connaissance des présentes Conditions Générales de Vente  
et les accepter sans réserve.**

FIN DU DOCUMENT